

SMASH & FIRE, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 7654321-8 | 6a Calle 6-50 Zona 10, Ciudad de Guatemala

DOCUMENTACION CORPORATIVA OFICIAL

ESCRITURA CONSTITUTIVA

Smash & Fire, Sociedad Anonima

REPRESENTANTE LEGAL

Ruben Ibanez

VERSION

v1.0

AÑO

2026

ESCRITURA CONSTITUTIVA

SMASH & FIRE, SOCIEDAD ANONIMA

NUMERO UNO (1). En la ciudad de Guatemala, el dia primero de enero del año dos mil veintiuno (2021). ANTE MI: Notario Publico autorizado para ejercer el notariado en el territorio de la Republica de Guatemala, comparecen los señores que mas adelante se identificaran, quienes manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad Anonima, conforme a las disposiciones delCodigo de Comercio de Guatemala, Decreto Numero 2-70 del Congreso de la Republica y sus reformas.

CAPITULO I - DATOS DE LOS SOCIOS FUNDADORES

Comparecen como socios fundadores:

No.	Nombre Completo	DPI	Cargo	% Participacion
1	Ruben Ibañez	XXXXXXXXXXXXXX	Presidente / CEO	35%
2	Estrellita Telles	XXXXXXXXXXXXXX	Vicepresidenta / CFO	20%
3	Jose Milian	XXXXXXXXXXXXXX	Jefe de Operaciones	15%
4	Linda Cifuentes	XXXXXXXXXXXXXX	Jefe de Marketing	10%
5	Darwin Perez	XXXXXXXXXXXXXX	Socio	10%
6	Victor Lopez	XXXXXXXXXXXXXX	Jefe de Servicio al Cliente	10%

CAPITULO II - DENOMINACION SOCIAL

La sociedad se denominara **SMASH & FIRE, SOCIEDAD ANONIMA**, pudiendo abreviarse como **SMASH & FIRE, S.A.** Esta denominacion es exclusiva de la sociedad y estara registrada ante el Registro Mercantil de Guatemala.

CAPITULO III - OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal:

- La preparacion, elaboracion, produccion y comercializacion de alimentos, especialmente hamburguesas artesanales tipo smash burger y sus acompañamientos.
- La prestacion de servicios de restaurante, cafeteria y expendio de alimentos en establecimiento fisico y mediante plataformas digitales y delivery.
- La compra, venta, importacion y exportacion de materias primas, insumos y productos alimenticios.
- La prestacion de servicios de catering y eventos especiales.
- Cualquier actividad comercial licita relacionada o complementaria con el giro principal del negocio.
- La apertura de nuevas sucursales o franquicias dentro del territorio nacional e internacional.

CAPITULO IV - DOMICILIO FISCAL Y COMERCIAL

El domicilio principal de la sociedad es: **6a Calle 6-50 Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala**. La sociedad podra establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar dentro o fuera del territorio de la Republica de Guatemala, mediante acuerdo de la Junta Directiva.

CAPITULO V - DURACION

La sociedad se constituye por plazo **indefinido**, contado a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Mercantil de Guatemala. La disolucion anticipada requerira acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) del capital pagado.

CAPITULO VI - CAPITAL SOCIAL

Concepto	Monto
Capital Autorizado	Q 500,000.00
Capital Suscrito	Q 250,000.00
Capital Pagado	Q 250,000.00
Valor nominal por accion	Q 1,000.00
Numero total de acciones emitidas	250 acciones

Las acciones son nominativas, indivisibles e inconvertibles al portador. La transmision de acciones debera ser aprobada por la Junta Directiva.

CAPITULO VII - ESTRUCTURA ACCIONARIA

Accionista	Acciones	% Participacion	Monto Aportado
Ruben Ibañez	100	35%	Q 100,000.00
Estrellita Telles	55	20%	Q 55,000.00
Jose Milian	35	10%	Q 35,000.00
Linda Cifuentes	20	15%	Q 20,000.00
Victor Lopez	20	10%	Q 20,000.00
Darwin Perez	20	10%	Q 20,000.00
TOTAL	250	100%	Q 250,000.00

CAPITULO VIII - ADMINISTRACION

La administracion de la sociedad estara a cargo de una **Junta Directiva** integrada por:

Cargo	Titular
Presidente / CEO	Ruben Ibanez
Vicepresidenta / CFO	Estrellita Telles
Jefe de Operaciones	Jose Milian
Jefe de Marketing	Linda Cifuentes
Jefe de Servicio al Cliente	Victor Lopez
Socio	Darwin Perez

CAPITULO IX - REPRESENTACION LEGAL

El **Representante Legal** de la sociedad es el señor **Ruben Ibanez**, quien en su calidad de Presidente del Consejo de Administracion tendra las siguientes facultades:

- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.
- Suscribir contratos y obligaciones a nombre de la sociedad hasta por Q 100,000.00 sin autorizacion de Junta Directiva.
- Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias.
- Contratar y despedir personal.
- Otorgar poderes especiales a nombre de la sociedad.
- Comparecer ante organismos del Estado, SAT, IGSS, MSPAS, Municipalidad y Registro Mercantil.

CAPITULO X - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria se celebrara en el mes de enero de cada año. La Asamblea General Extraordinaria podra convocarse cuando lo requieran los intereses de la sociedad. El quorum se forma con el cincuenta por ciento mas una de las acciones suscritas y pagadas.

CAPITULO XI - EJERCICIO FISCAL

El ejercicio fiscal de la sociedad inicia el primero (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. La sociedad llevara contabilidad en quetzales, con libros autorizados por la SAT y el Registro Mercantil, conforme alCodigo de Comercio y la legislacion tributaria guatemalteca vigente.

CAPITULO XII - DISOLUCION Y LIQUIDACION

La sociedad podra disolverse por las causas establecidas en el Codigo de Comercio de Guatemala. La liquidacion se realizara conforme a las disposiciones legales vigentes, designando un liquidador de comun acuerdo entre los socios.

CAPITULO XIII - DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en la presente escritura se aplicara supletoriamente elCodigo de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la Republica, y sus reformas. La presente escritura debera ser inscrita en el Registro Mercantil de Guatemala.

FIRMAS Y AUTENTICACIONES

Los comparecientes dan fe de haber leído la presente escritura constitutiva, la cual se aprueba, ratifica y firma en la ciudad de Guatemala.

Ruben Ibañez
Presidente / CEO Smash & Fire, S.A.

Estrellita Telles
Vicepresidenta / CFO Smash & Fire, S.A.

Jose Milian Jefe de
Operaciones Smash & Fire, S.A.

Linda Cifuentes
Jefe de Marketing Smash & Fire, S.A.

Victor Lopez Jefe
de Servicio al Cliente Smash & Fire, S.A.

Darwin Perez
Socio / CLO Smash & Fire, S.A.

ANTE MI:

Notario Publico
Colegiado No.: _____